

שאלה 1

בבית משפט המחוזי ירושלים

ת"א 1234-03-26

התובע:

רן עגור

המבקש

באמצעות ב"כ עו"ד _____

שכתובתה _____

טלפון: _____ פקס: _____ דואל: _____

- נ ג ד -

הנתבעת:

מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון
באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

המשיבה

בקשה למתן פסק-דין חלקי

בית המשפט הנכבד מתבקש להשתמש בסמכותו לפי תקנה 129 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, ולקבוע בפסק דין חלקי כי הנתבעת אחראית לנזק שגרמה לתובע:

הרקע לבקשה

1. ענייננו בתביעה בשל עיכוב שיטתי וממושך של תשלומים שהנתבעת חייבת לתובע בגין עבודות תשתית שביצע עבורה. מחדלי הנתבעת אילצו את התובע ליטול הלוואות בריביות חריגות, גרמו לו אובדן הזדמנויות עסקיות והביאו אותו אל סף פשיטת רגל.

2. בכתב הגנתה טענה הנתבעת כי עיכובי התשלום נבעו מצורך בבדיקות חשבונאיות מעמיקות בהתאם לנוהל פנימי. מכאן שאין מחלוקת שהתשלומים לא בוצעו בזמן. לא רק שהטענה מוכחשת, היא כבר נבחנה ונדחתה בבית המשפט העליון בפסק דין חלוט (ע"א 1234/25 משרד הבינוי והשיכון נ' איגוד הקבלנים. להלן: "פרשת איגוד הקבלנים"). בפסק הדין נקבע מפורשות כי עיכוב התשלומים נעשה בניגוד לדין וכי הנוהל הפנימי סותר את הוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017.

• פסק הדין בפרשת איגוד הקבלנים מצ"ב ומסומן 1

3. בכתב הגנתה חוזרת הנתבעת ומנסה להסתמך על הנוהל אף שבית המשפט כבר דחה את טענתה זו. לאור הכרעה זו של בית המשפט העליון אך לפני כמה חודשים, מושתקת הנתבעת מלטעון כי עיכובי התשלומים לתובע היו לגיטימיים.

הטיעון המשפטי

4. הסמכות לתת פסק דין חלקי: תקנה 129 בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: "התקנות"), קובעת כי בית משפט מוסמך לתת "בתום הדיון בכל הליך" את החלטתו. תקנה 6 לתקנות מגדירה כי "החלטה" היא בין השאר "פסק דין חלקי".

5. בפסיקה נקבע כי כאשר מחלוקת מסוימת היא "משפטית גרידא ואינה דורשת בירור עובדתי", ניתן להכריע בה כבר בשלבים מוקדמים של ההליך (ע"א 123-23 דרור נ' יסעור). בנסיבות ענייננו כבר הוכרעה המחלוקת בדבר עיכוב התשלומים, ונקבע כי הנתבעת עיכבה אותם שלא כדין. הכרעה כזו מקימה השתק פלוגתא המלמד כי אין תועלת בהמשך בירור שאלה זו.

6. השתק הפלוגתא המוטל על הנתבעת: ברע"א 456-21 פרפור נ' נשר הובהר כי השתק פלוגתא הוא מצב שבו בעל דין מושתק מלטעון שקיימות עדיין מחלוקות אשר כבר הוכרעו. באותה פרשה נקבע כי פלוגתא מושתקת אם מתקיימים ארבעה תנאים מצטברים. בענייננו מתקיימים כולם:

- א. זהות הפלוגתא : בשני המקרים נבחן עיכוב התשלומים של הנתבעת לקבלנים, ובשניהם היא טענה שהעיכוב היה לגיטימי בשל צורך בבדיקות חשבונאיות מעמיקות בהתאם לנוהל פנימי.
- ב. בעל הדין זכה ליומו ביחס לאותה פלוגתא : המשיבה בפרשת איגוד הקבלנים היא הנתבעת כאן.
- ג. קביעת ממצא פוזיטיבי : בפרשת איגוד הקבלנים נדחתה חד-משמעית טענת ההסתמכות על הנוהל ונקבע כי הוא סותר את החוק.
- ד. ההכרעה הייתה חיונית לצורך פסק הדין בהליך המוקדם : דחיית הטענה האמורה הייתה לב ההכרעה בפרשת איגוד הקבלנים.

מכאן שהנתבעת מושתקת מלטעון שסיבות לגיטימיות הביאו לעיכוב התשלומים המתמשך לתובע.

7. השתק הפלוגתא מצדיק מתן פסק דין חלקי : מעת שהנתבעת מושתקת מלהכחיש כי עיכוב התשלומים נעשה שלא כדין, לא נדרש ניהול הליך הוכחות יקר וממושך כדי לדון בשאלה. מכאן שבית המשפט מוסמך לקבוע כעת שהנתבעת עוולה כלפי התובע בכך שערכבה תשלומים שלהם הוא זכאי.
8. פסק דין חלקי כמבוקש יצמצם את גדר המחלוקת ויאפשר למקד את הדיון בשאלת הנזק שגרמה הנתבעת לתובע. מיקוד כזה יביא לדיון משפטי "צודק, מהיר ויעיל", יחסוך זמן שיפוטי יקר ויבטיח כי יימנעו הכרעות סותרות, באופן העולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד המעוגנים בתקנה 5 בתקנות.

לסיכום

9. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לתת פסק דין חלקי הקובע שהנתבעת עוולה כלפי התובע בכך שערכבה את התשלומים שלהם הוא זכאי.

בקשה זו מבוססת על טעמים משפטיים ולכן אינה נתמכת בתצהיר.

[שם עוה"ד]
ב"כ התובע/המבקש